

목차		용어	정의
장	절		
입문-제1장 개설	제1절 개요	사법	대등한 당사자 간의 자유로운 의사에 따른 법률 행위를 기본 전제로 하며, 사인 상호간의 법률 관계를 규율하는 법이다.
		행정법	행정조직, 작용, 구체 등 공행정에 관한 공법의 총체를 말한다.
		행정작용	행정주체(국가나 지방자치단체)가 행정목적(공익 실현)을 달성하기 위해 구체적인 사실에 대해 행하는 일체의 활동(작용)이다.
		행정행위	행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 행하는 권력적 단독행위를 말한다.
		행정입법	행정기관이 법규 사항에 관하여 일반적·추상적인 규율을 정립하는 작용이다. (법규명령과 행정규칙으로 구분)
		행정쟁송	행정작용의 위법 또는 부당으로 인해 권익을 침해당한 국민이 행정주체를 상대로 행정작용의 취소, 변경, 무효 확인 등을 구하는 법적 구제 절차의 통칭이다.
	제2절 필수용어 정리	수법자	규율을 받는 대상이다.
		일반	행정작용의 수법자가 불특정 다수인 경우를 말한다.
		개별	행정작용의 수법자가 특정한 한 사람 또는 한 무리의 사람들인 경우를 말한다.
		추상	행정작용의 규율 내용이 다수의 장래 사건에 대해 반복적으로 적용될 수 있는 일반적인 기준이나 원칙인 경우를 말하며, 불특정 다수의 사건을 대상으로 할 때 사용된다.
		구체	행정작용의 규율 내용이 이미 발생했거나 또는 특정 시점에 발생할 일회적인 사건에 대해 적용되어 그 사건으로 법적 관계가 종료되는 경우를 말하며, 특정 사건을 대상으로 할 때 사용된다.
	제3절 기본구조	행정주체	자신의 의사와 책임 하에 행정작용을 수행하고 그 법적 효과가 자신에게 귀속되는 권리와 의무의 주체이다.
		행정객체	행정주체의 작용에 의해 직접적인 규율을 받는 대상(사인 또는 다른 행정주체)을 말한다.
		공권	공법 관계에서 행정주체나 국민이 가지는 법률상의 힘이다.
		사권	민법 등 사법에 의해 규율되는 사인 상호 간의 대등한 관계에서 발생하는 권리이다.
		법률우위의 원칙 법률유보의 원칙	○ 행정작용이 헌법 및 법률 등 상위의 법규범에 위반되어서는 안 된다는 원칙이다. ○ 행정작용이 발해지기 위해서는 반드시 헌법 또는 법률에 그 근거를 두어야 한다는 원칙이다.
	제4절 행정법의 법원	행정법의 법원	행정주체의 행정작용에 대한 구속력을 가지는 법규범의 존재 형식을 말한다.
		성문법원	법률이라는 성문(成文)의 형태로 존재하는 규범을 의미한다.
		헌법	행정법의 최고 법원으로서 법률유보의 원칙, 법치주의, 민주주의 원리 등 행정의 기본 원리를 제공하며 국민의 기본권을 보장한다.
		법률	헌법이 정한 절차에 따라 국회가 제정한 법 형식으로 행정조직, 행정작용에 대한 가장 중요한 직접적인 근거를 제공한다.
		명령	행정기관이 법률의 위임을 받아 제정하거나 법률을 집행하기 위해 제정하는 법규명령을 의미한다.
		자치법규	지방자치단체가 법령의 범위 내에서 제정하는 조례(지방의회 제정)와 규칙(지방자치단체장 제정)이다.
		행정규칙	행정조직 내부에서 행정 사무의 처리 기준이나 운영 방침을 정하기 위해 제정하는 규범이다.
		조약	국가 간에 체결된 문서에 의한 합의로서, 인권, 노동, 무역, 환경 등 다양한 분야에서 행정작용의 기준을 제시한다.
		불문법원	성문(成文)의 형태로 존재하지 않지만 법적 확신을 얻어 행정주체의 행정작용을 구속하는 규범을 의미한다.
		행정관습법	행정 분야에서 오랜 기간에 걸쳐 반복적으로 형성된 관행에 대해 국민과 행정기관이 법적 구속력을 인정하고 있는 규범이다.
		판례법	법원의 판결에 의해 법규범이 형성되는 것을 의미한다.
		조리	사물의 본성 또는 합리적인 이치를 의미하며, 법률에 규정이 없을 때 보충적 법원으로서 기능하는 일반적인 행위 기준이다.
		비례의 원칙	행정 목적 달성을 위해 사용되는 수단은 목적과 합리적인 비례 관계를 이루어야 하며, 목적 달성에 필요한 최소한에 그쳐야 한다는 원칙이다.
		신뢰보호의 원칙	행정청의 선행 행위(공적인 견해 표명)에 대한 국민의 정당한 신뢰는 보호되어야 하며, 행정청은 사정 변경이 없는 한 선행 행위에 반하는 행위를 해서는 안 된다는 원칙이다.
		평등의 원칙	합리적인 이유 없이 특정 개인을 차별해서는 안 된다는 원칙이다.
		부당결부금지의 원칙	행정주체가 공권력 행사와 상대방의 의무 이행 사이에 실질적인 관련성이 없는 부당한 결부를 통해서 상대방에게 반대급부를 강요하거나 부당한 제한을 가해서는 안 된다는 원칙이다.
		권한남용금지의 원칙	행정청이 법률에 의해 부여받은 권한을 정당한 목적이 아닌 부당한 동기로서 사용하는 것을 금지하는 원칙이다.
입문-제2장 행정입법(법규명령·행정규칙)	제1절 법규명령	법규명령	행정기관이 법률에 근거하거나 법률을 집행하기 위해 국민의 권리·의무에 관한 사항을 일반적·추상적으로 규율하는 행정입법의 한 형태이다.
		헌법·명령	헌법대위명령 또는 비상명령이라 한다. 비상상황시 행정권 발령, 헌법적 효력을 가지며, 그 예로 유신헌법 하의 긴급조치와 같은 명령이 있다.
		법률·명령	법률대위명령 또는 독립명령이라 한다. 헌법이 규정하는 법적효력을 지닌 명령으로, 헌법 76조상의 긴급명령, 긴급재정, 경제명령 등이 있다.
		명령·명령	법률종속명령이라 하며, 위임명령과 집행명령으로 구분한다.
		법령보충규칙	법률이나 상위 법규명령이 특정 사항을 행정규칙(고시, 훈령 등)의 형식으로 제정하도록 위임한 경우, 그 위임을 받아 제정된 행정규칙을 의미한다.
		법률종속명령	법률에 효력상 종속되는 모든 법규명령을 총칭하며, 그 주된 유형은 위임명령과 집행명령이다.
		위임명령	상위 법령에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항에 관하여 새로운 입법 사항을 정하는 명령을 의미한다.
		집행명령	상위 법령의 시행에 필요한 절차나 형식 등 세부적인 사항을 정하는 명령으로 새로운 입법 사항을 정할 수 없다.
	제2절 행정규칙(행정명령)	행정규칙	행정기관이 자신의 직무 범위 내에서 행정 사무의 처리에 관하여 조직 내부의 일반적·추상적인 기준을 정립하는 행정입법의 한 형식이다.
		훈령	상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한 행사를 일반적으로 지시하기 위해 발하는 명령이다.
		지시	상급 행정기관이 하급 행정기관에 대하여 구체적이고 개별적인 사무 처리를 명령하기 위해 발하는 명령이다.
		예규	행정 사무의 동일한 처리 기준을 설정하여 반복적으로 활용하도록 하는 행정규칙이다.
		고시	행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 알리는 행위로서, 일반적으로 행정규칙의 성격을 가진다.
		공고	행정기관이 특정 사항을 일반 국민에게 일시적으로 알리는 행위로서, 고시와 유사하나 기간이 단기적이고 효력이 일회적인 경우가 많다.
	제3절 행정규칙의 형식과 내용	법규명령 형식의 행정규칙	형식은 대통령령, 부령 등 법규명령의 형태를 취하고 있지만, 그 내용은 국민의 권리·의무에 관한 사항이 아닌 행정조직 내부의 사무 처리 기준이나 재량권 행사 준칙만을 규율하는 경우
		행정규칙 형식의 법규명령	훈령, 예규, 고시 등 행정규칙의 형식으로 제정되었으나, 법률이나 상위 법규명령의 구체적인 위임을 받아 국민의 권리·의무에 관한 사항을 보충적으로 규정하는 경우를 말한다.

입문-제3장 행정법의 일반 원칙	제1절 비례의 원칙	비례의 원칙 적합성의 원칙 필요성의 원칙 상당성의 원칙	행정주체가 행정목적 달성을 위해 행정작용을 할 때, 그 목적과 수단 사이에 합리적 비례 관계가 있어야 하며, 국민의 권리를 제한하거나 침해하는 경우 필요 최소한의 정도에 그쳐야 한다. 행정주체가 행정목적 달성을 위해 선택한 수단이 그 목적을 달성하는 데 실질적으로 기여할 수 있어야 한다는 원칙이다. 행정목적 달성을 위해 여러 수단 중에서 국민의 권리를 가장 적게 침해하는 최소한의 수단을 선택해야 한다는 원칙이다. 선택된 수단으로 인해 국민이 침해받는 사익(私益)과 그 행정작용을 통해 달성하고자 하는 공익(公益) 사이에 합리적인 균형이 이루어져야 한다는 원칙이다.
	제2절 신뢰보호의 원칙	신뢰보호의 원칙	행정기관의 행위를 사인이 정당하게 신뢰한 경우, 그 신뢰는 보호되어야 한다는 원칙이다. [근거 : 행정기본법 제12조]
	제3절 평등의 원칙	평등의 원칙 자의금지 원칙 전환규범 처분적 법률	행정기관은 합리적인 사유가 존재하지 않는 한 행정작용을 함에 있어 그 상대방인 국민을 평등하게 대우하여야 한다는 원칙이다. [근거 : 행정기본법 제9조] 차별이 관련 법규 및 행정목적과의 관계에서 현저히 불합리하거나 자의적인 것이라면 평등 원칙에 위반된다고 보는 원칙이다. 반복적인 행정처분으로 관행이 성립된 재량준칙은 행정청 스스로 구속된다. 이러한 재량준칙이 대외적인 구속력을 갖는 법규로 전환되는 효과를 말한다. 법률의 형식을 갖추고 있지만, 일반적이고 추상적인 규율이 아니라 특정 개인이나 특정 사건에 대해서만 개별적이고 구체적으로 규율하는 법률을 말한다.
	제4절 자기구속의 원칙	자기구속의 원칙	행정청은 재량의 영역에서 일정 사안에 대하여 선례를 만들었다면 향후 이와 동종 사안에 대하여 동일한 결정을 하여야 한다는 원칙이다. [근거 : 신뢰보호의 원칙, 평등의 원칙]
	제5절 부당결부금지의 원칙	부당결부금지의 원칙 법률적합성의 원칙	행정기관이 행정조치를 할 때 상대방에게 그것과 실질적 관련이 없는 반대급부를 결부시키거나, 그 이행을 강제해서는 안된다는 원칙이다. [근거 : 행정기본법 제13조] 행정청의 권한 행사가 법률의 목적 범위 내에서 이루어져야 한다는 원칙이다.
	제6절 기타 제 원칙	적법절차의 원칙 신의성실의 원칙 권리남용금지의 원칙	국가의 모든 공권력 작용이 실제적 내용뿐만 아니라 형식적 절차에 있어서도 법률에 적합해야 한다는 헌법적 원칙이다. 모든 법 관계의 당사자가 상대방의 정당한 신뢰를 배신하지 않고 사회 공동체의 일원으로서 신의에 따라 성실하게 행동해야 한다는 법의 일반 원칙이다. 권리자가 자신의 권리를 행사함에 있어 사회 질서를 위반하거나 사회적 한계를 이탈하여 행사하는 것을 금지하는 법 원칙이다.
입문-제4장 행정법 관계	제1절 서설	행정법 관계 공정력 집행력 공권(공법상 권리) 공의무(공법상 의무)	행정법에 의해 규율되는 법률 관계를 총칭하는 개념이다. 일단 행정 행위가 발생하면 비록 흠결이 있더라도 권한이 있는 기관에 의해 취소되기 전까지 유효하게 통용되는 힘을 의미한다. 행정주체가 법적 절차를 거쳐 스스로 강제할 수 있는 힘을 의미한다. 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위나 급부를 요구하거나 특정한 법적 이익을 향유할 수 있는 힘이다. 행정법 관계에서 행정주체나 다른 사인에 대해 특정한 행위를 하거나 하지 않아야 할 법적 구속이다.
	제2절 행정법 관계의 당사자	행정기관 행정청 의사결정 기관 집행 기관 보조 기관 자문 기관 심의 의결 기관 행정주체 국가 지방자치단체 공공단체 공무수탁 사인 행정객체	행정주체의 의사를 결정하고 대외적으로 표시하거나 결정된 의사를 집행하는 국가 또는 공공단체의 내부적 구성 요소를 말한다. 행정기관 중에서도 특히 행정주체의 의사를 대외적으로 결정하고 표시할 수 있는 권한을 가진 기관을 지칭한다. 행정주체의 최종적인 의사를 형성하고 결정하는 기관을 말한다. 의사결정 기관에 의해 결정된 행정주체의 의사를 현장에서 사실적으로 실현하는 기관을 말한다. 의사결정 기관 및 집행 기관의 직무 수행을 기술적 또는 행정적으로 지원하는 기관이다. 주요 정책 결정에 앞서 전문적 지식을 바탕으로 행정청에게 조언이나 의견을 제시하는 기관이다. 법률이 정한 바에 따라 독립적인 심의 및 의결 권한을 가지며, 행정청의 결정을 일정 부분 구속할 수 있는 기관이다. 행정법 관계에서 자신의 이름과 책임 하에 공법상 권리를 가지고 의무를 부담하는 법적 실체를 의미한다. 가장 포괄적인 행정주체로서, 모든 공법상 권리 능력의 원천이다. 지방자치법 등 개별 법률에 의해 법인격이 인정된 지역적인 행정주체이다. 국가나 지방자치단체 이외에 특정 공익 목적을 위해 설립된 공법상 법인을 총칭한다. 원래 공법상 법인격이 없는 사인이지만, 법률 또는 행정주체의 처분(위탁)에 의해 특정 공무를 위임받아 자신의 이름으로 처리하는 자이다. 행정주체의 행정작용에 의해 직접적으로 법적 효과 또는 영향을 받는 상대방을 의미한다.
	제3절 행정상 법률관계	행정상 법률관계 행정법 관계 구별의 실익 행정조직법 관계 행정기관 상호 간 관계 행정주체와 공무원 간 관계 행정작용법 관계 공법관계-권력관계 공법관계-관리관계 사법관계-행정사법관계 사법관계-국고관계	행정을 둘러싼 공법적 또는 사법적 법률관계를 총칭하는 개념이다. 행정법 관계의 성질에 따라 적용 법규범(사법·공법)과 분쟁해결 수단(민사소송·행정소송)이 달라진다. 행정주체 내부에서 행정기관 상호 간 또는 행정주체와 그 소속 공무원 간에 발생하는 법률관계를 의미한다. 기관의 권한과 책임 소재를 명확히 하고 행정의 효율성을 확보하기 위한 관계이다. 공무원이 행정주체의 행정 활동을 수행하기 위해 맺는 특별한 공법 관계, 즉 특별 권력 관계로 이해되어 왔다. 행정주체가 대외적으로 행정 목적을 실현하기 위해 사인(私人)에게 직접 영향을 미치는 작용을 할 때 발생하는 법률관계를 말한다. 행정주체가 공권력 행사를 통하여 일방적으로 우월한 지위에서 행정객체의 법적 지위에 영향을 미치는 법률관계이다. 행정주체가 재산관리주체로서 행정객체와 대등한 지위에서 특정한 공공복리의 실현을 위하여 공물 또는 사업을 관리·경영하는 법률관계를 의미한다. 행정주체가 공익적 목적을 달성하기 위해 사법적 수단을 이용하는 경우 발생하는 법률관계를 의미한다. 행정주체가 국가 또는 공공단체 그 자체가 아니라 단순한 사경제 주체로서 활동할 때 발생하는 법률관계를 의미한다.
	제4절 공법관계와 사법관계	행정법 관계 공법관계 사법관계 적용법규의 차이 구제수단의 차이 주체설 목적설 수단설 종합설	행정주체가 행정목적 달성을 위해 행정객체 등과 맺는 법률관계를 총칭하며, 그 성격에 따라 크게 공법관계와 사법관계로 나뉜다. 공익 목적을 직접적으로 달성하기 위해 행정주체가 우월적 지위에서 공권력의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다. 행정주체가 사인(私人)과 대등한 지위에서 사경제의 주체로서 행하는 활동을 규율하는 관계이다. 공법관계 : 행정법이 적용되며, 법률우위의 원칙·법률우보의 원칙 등 공법상 일반 원칙이 적용된다. / 사법관계 : 민법이 적용되며, 사적자치의 원칙·계약자유 원칙 등 사법상 원칙이 적용된다. 공법관계 : 행정 법원의 관할이 되며, 항고소송, 당사자소송 등 행정소송법상 특별한 구제 수단이 적용된다. / 사법관계 : 민사 법원의 관할이 되며, 민사 소송을 통해 해결된다. 법률관계의 당사자 중 일방이 행정주체거나 행정기관인 경우를 공법관계로 보는 견해이다. 법률관계의 목적이 공익을 위한 것인지 사익을 위한 것인지를 기준으로 구별하는 견해이다. 법률관계에서 행정주체가 어떤 법적 수단을 사용했는지에 따라 구별하는 견해이다. 법률관계의 당사자, 목적, 수단 등을 복합적으로 고려하여, 궁극적으로는 어떤 이익(공익 또는 사익)의 보호에 더 밀접하게 관련되는지에 따라 구별한다.

입문-제5장 공법행위	제1절 개념 및 종류	공법행위	공법상의 권리·의무를 발생, 변경, 소멸시키는 행정주체의 법률행위를 의미한다.
		행정주체의 공법행위	국가, 지방자치단체 등의 행정주체가 공의 실현을 위해 행하는 모든 활동을 포함한다.
		사인의 공법행위	사인이 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 행정주체에 대해 행하는 행위를 의미한다.
		법률행위적 공법행위	행위자가 공법상의 법적 효과의 발생 또는 변동을 의도하고 그에 따라 법적 효과가 발생하는 행위를 말한다. (행정행위, 공법상 계약 및 합동행위, 사인의 법률행위적 공법행위 등)
		사실행위적 공법행위	법적 효과 발생을 직접 목적으로 하지 않고, 단순히 사실적 결과를 가져오는 행위를 말한다. (정보 수집, 사실 확인, 서비스 제공 등)
	제2절 신고 및 신청	신고	사인이 공법상의 일정한 사실을 행정기관에 통지하는 것을 의미하며, 공법상의 효과 발생을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위의 일종이다.
		자기완결적 신고	법적 효력의 발생이 행정기관의 별도 수리를 요하지 않고, 사인(신고인)이 법령에 규정된 요건을 모두 갖추어 행정기관에 신고서를 제출(도달)하는 것만으로 완료되는 신고이다.
		행위요건적 신고	법적 효력의 발생이 단순한 제출(도달)을 넘어, 행정기관의 수리라는 별도의 행정행위를 요구하는 신고이다.
		신청	사인이 행정주체에게 일정한 행정행위를 발동하도록 요구하는 의사 표시로서, 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 하는 사인의 법률행위적 공법행위이다.
입문-제6장 행정행위	제1절 행정행위 일반	행정행위	행정청이 구체적 사실에 관하여 법 아래서 행하는 권력적 단독 행위로서, 직접적으로 법적 효과를 발생시키는 행위를 말한다.
		행정청	국가 또는 공공단체의 기관 중에서 행정사무를 자기의 이름으로 처리할 수 있는 권한을 가진 기관을 말한다.
		대인적 행정행위	[행정행위 대상에 따른 구분] 상대방의 지식·학식·기술 등 주관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다.
		대물적 행정행위	[행정행위 대상에 따른 구분] 그 행위의 대상인 물건이나 시설의 객관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다.
		혼합적 행정행위	[행정행위 대상에 따른 구분] 상대방의 주관적 사정과 함께 행정행위의 대상인 물건, 시설의 객관적 사정을 모두 고려하여 행하여지는 행정행위를 말한다.
		법률행위적 행정행위	[행정행위 내용에 따른 구분] 행정청의 의사 표시 내용대로 법적 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. (명령적 행정행위 : 허가, 하명, 면제 / 형성적 행정행위 : 특허, 대리, 인가)
		준법률행위적 행정행위	[행정행위 내용에 따른 구분] 행정청의 의사 내용과는 관계없이 법률이 그 행위에 부여한 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. (공증, 통지, 수리, 확인)
		수익적 행정행위	[법률효과의 성질에 따른 구분] 국민의 권리나 이익을 부여하거나 확대하는 등 국민에게 유리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다.
		침익적 행정행위	[법률효과의 성질에 따른 구분] 국민의 권리나 이익을 제한하거나 의무를 부과하는 등 국민에게 불리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다.
		복효적 행정행위	[법률효과의 성질에 따른 구분] 하나의 행정행위가 특정인에게는 수익적 효과를, 제3자에게는 침익적 효과를 동시에 발생시키는 행정행위를 말한다.
	제2절 행정행위 내용에 따른 구분	기속행위	[법적 구속의 정도에 따른 구분] 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되면 반드시 그에 따른 행위를 해야 하며, 재량의 여지가 없는 행위를 말한다.
		재량행위	[법적 구속의 정도에 따른 구분] 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되더라도, 행위 여부나 내용을 스스로 선택할 수 있는 판단의 자유가 있는 행위를 말한다.
		법률행위적 행정행위	행정청이 일정한 법률효과의 발생을 의욕하는 의사표시에 의하여 국민의 권리·의무에 직접 법적 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다.
		명령적 행정행위	행정청이 법규를 근거로 하여 국민의 자유를 제한하거나 의무를 부과 또는 해제하는 법률행위적 행정행위를 말한다.
		허가	법률이 일반 사인에게 일반적·상대적으로 금지하고 있는 행위(부작위 의무)를 특정인에 대하여 해제하여, 적법하게 그 행위를 할 수 있도록 법률적 자유를 회복시켜 주는 행정행위이다.
		하명	행정청이 국민에게 새로운 작위, 부작위, 급부, 수인 등의 의무를 부과하는 행정행위이다.
		면제	법령에 의해 국민에게 부과된 기존의 의무를 행정청이 해제하여 그 의무로부터 벗어나게 하는 행정행위이다.
		형성적 행정행위	행정청의 의사 표시에 의하여 국민의 공법상 권리나 법률관계를 새롭게 설정하거나, 기존의 법률관계를 변경·보충하여 법적 효력을 완성시키는 법률행위적 행정행위
		특허	행정청이 특정 개인에게 새로운 공법상 권리나 포괄적 법률관계를 설정해주는 행정행위를 말한다.
		대리	법령상 특정인이 행해야 할 법적 행위를 그 의무자가 이행하지 않을 때, 행정청이 법정 대리인의 지위에서 그 의무자를 대신하여 행위를 하는 행정작용이다.
	제3절 법적 구속 정도에 따른 구분	인가	사인이 행한 법률행위(주된 행위)를 행정청이 보충하여 그 법률적 효력을 완성시켜 주는 행정행위를 말한다.
		준법률행위적 행정행위	행정청의 판단, 인식, 통지 등 정신 작용의 표시에 대하여 법률이 그 자체로 법적 효과를 부여하는 행정행위를 말한다.
		공증	행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존재 여부에 대하여 공적인 권위로써 증명하는 행위를 말한다.
		통지	행정청이 특정인에게 특정 사실 또는 의사를 알리는 행위이다.
		수리	행정청이 국민이 행한 일정한 공법적 행위(신고 또는 신청)를 받아들여 법률 효과를 완성시키는 행위를 말한다.
		확인	행정청이 특정 사실 또는 법률관계의 존부나 정당성에 대하여 공적인 권위로써 판단하고 이를 확정하는 행정행위를 말한다.
		기속행위	행정청이 법규의 구체적인 내용과 취지에 엄격하게 구속되어 행위의 요건이 충족되면 법규가 정한 내용의 행위를 반드시 하여야 하는 행정행위를 말한다.
		재량행위	행정청이 법규의 범위 내에서 행위의 발동 여부(선택 재량)나 행위의 내용(결정 재량)을 스스로 판단하여 결정할 수 있는 권한, 즉 재량을 가지는 행정행위를 말한다.
		선택 재량	행정청이 법규가 정한 요건이 충족되었을 때 해당 처분을 할 것인지 말 것인지를 선택할 수 있는 권한이다.
		결정 재량	처분을 하기로 결정한 후, 그 처분의 내용, 시기, 조건 등을 선택할 수 있는 권한이다.
입문-제7장 행정의 실효성 확보수단	제4절 다단계 행정결정	다단계 행정결정	행정청이 하나의 최종적인 행정 목표를 달성하기 위해 곧바로 최종 처분을 하지 않고, 여러 단계의 중간적·부분적 결정을 거쳐 최종 처분을 완성하는 행정작용의 방식이다.
		예비결정	장기간과 많은 비용이 소요되는 복잡한 행정계획이나 개발 사업 등에서, 최종 처분의 요건 중 일부 요건에 관하여 미리 행하는 행정청의 구속력 있는 판단을 말한다.
		부분허가	법령상 하나의 허가에 의해 완성되어야 할 사업을, 그 사업의 목적(기능)이나 내용에 따라 부분적인 여러 단계로 나누어 각 단계별로 독립된 허가를 발급하는 것이다.
		가행정행위	장기간의 복잡한 심사를 요하는 행정작용에서, 최종 결정이 내려지기 전까지 잠정적으로 상황을 규율하기 위해 장래 최종 결정으로 대체될 것을 전제로 행하는 잠정적이고 일시적인 행정행위
		행정강제	행정법상의 의무를 이행하지 않거나 위반하는 경우, 행정주체가 그 의무의 이행을 확보하거나 의무 위반에 제재를 가함으로써, 행정목적을 실현하기 위해 사용하는 모든 공법적 수단을 통칭한다.
입문-제7장 행정의 실효성 확보수단	제1절 행정행위의 실효성 확보수단	대체적 작위 의무	의무자 본인이나 아니더라도 제3자가 대신하여 이행할 수 있는 의무를 말한다.
		비대체적 작위 의무	의무자 본인만이 행할 수 있는 행위를 의미한다.
		행정강제	행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 장래에 향하여 의무 이행을 확보하기 위하여 가하는 강제 수단을 말한다.
		대집행	의무자가 행정법상 대체적 작위 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 수단이다.
		직접강제	행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 힘을 가하여 의무 이행을 실현하는 수단이다.
		강제징수	공법상의 금전 급부 의무(예 : 조세, 과태료)를 불이행할 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 의무를 이행시키는 수단이다.
		즉시강제	의무를 명할 시간적 여유가 없을 때, 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무 부과 없이 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정목적 즉시 실현하는 행정행위
		행정벌	과거의 의무 위반 행위에 대하여 제재를 가하여 일반 예방적 효과를 도모하는 수단이다. 행정강제와는 다르게 제재가 목적이다.
		행정징벌	행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 장래에 향하여 의무 이행을 확보하기 위하여 가하는 강제 수단을 말한다.
		대집행	의무자가 행정법상 대체적 작위 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하고 그 비용을 의무자로부터 징수하는 수단이다.
		직접강제	행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 힘을 가하여 의무 이행을 실현하는 수단이다.
		강제징수	공법상의 금전 급부 의무(예 : 조세, 과태료)를 불이행할 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 의무를 이행시키는 수단이다.
		즉시강제	의무를 명할 시간적 여유가 없을 때, 의무를 명하는 것만으로는 목적 달성이 곤란할 때, 의무 부과 없이 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정목적 즉시 실현하는 행정행위
		행정벌	과거의 의무 위반 행위에 대하여 제재를 가하여 일반 예방적 효과를 도모하는 수단이다. 행정강제와는 다르게 제재가 목적이다.
		행정징벌	행정법상 의무의 불이행이 있을 때, 행정청이 장래에 향하여 의무 이행을 확보하기 위하여 가하는 강제 수단을 말한다.

		행정형벌	행정법상 의무 위반 행위에 대하여 형법이 정하는 바에 따라 징역, 금고, 벌금 등 형사 처벌을 가하는 것이다.
		행정질서벌	행정법상 의무 위반에 대하여 비교적 경미한 처벌인 과태료를 부과하는 것을 말한다.
		이행강제금	비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무의 불이행 시, 그 의무를 이행할 때까지 반복적으로 금전적 부담을 부과하여 의무자에게 심리적 압박을 가함으로써 간접적으로 의무 이행을 강제한다.
		과징금	행정법상 의무를 위반하여 경제적 이익을 얻었을 때, 그 위반 이익을 박탈하고 동시에 제재를 가하는 수단이다.
		공표	의무 위반 사실을 일반에게 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써 의무 이행을 간접적으로 압박하는 수단이다.
		제2절 대집행	대집행
		대집행	의무자가 대체적 작위 의무를 이행하지 아니하는 경우, 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하거나 제3자로 하여금 행하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 행정강제
		계고	의무자에게 의무 불이행 사실, 대집행의 내용 및 범위, 대집행에 필요한 비용 등을 문서로써 알리고, 일정한 기간까지 의무를 이행하지 않으면 대집행을 실시한다는 뜻을 사전에 통지하는
		통지	의무자가 계고에 정한 기간 내에 의무를 이행하지 아니한 경우, 행정청이 대집행을 실행하기 전에 대집행 영장을 의무자에게 발부하고 통지하는 행위이다.
		실행	대집행 영장에 기재된 시기에 대집행 책임자(또는 위임을 받은 자)가 현장에 출장하여 실제로 의무를 대신 이행하는 행위이다.
		징수	대집행에 소요된 비용을 의무자로부터 징수하는 행위이다.
		제3절 직접강제	직접강제
		제4절 강제징수	행정법상 의무 불이행이 있는 경우, 행정청이 의무자의 신체나 재산에 직접적인 실력을 가하여 의무 이행이 있었던 것과 같은 상태를 실현하거나, 또는 의무 이행을 강제하는 행정강제 수
		행정상 강제징수	공법상 금전 급부 의무(조세, 수수료 등)를 이행하지 않는 경우, 행정청이 국내 또는 지방세 징수 등의 법규에 따라 의무자의 재산에 실력을 행사하여 그 의무를 이행시키는 행정강제 수단
		독촉	의무자가 납부 기한까지 공법상 금전 급부 의무를 이행하지 않은 경우, 행정청이 의무자에게 납부 기한을 다시 지정하여 기한 내에 이행하지 않으면 강제징수 절차에 들어갈 것을 예고하
		채납처분	독촉에도 불구하고 의무자가 지정된 기한까지 금전 급부 의무를 이행하지 않을 때, 행정청이 의무자의 재산에 실력을 행사하여 강제적으로 채납액을 징수하는 일련의 절차를 말한다.
		압류	행정청이 채납자의 재산에 대한 사실상의 처분권을 박탈하고, 강제징수 목적물로 확보하는 행위이다.
		매각(공매)	압류된 재산을 환가하여 현금으로 바꾸는 절차를 말한다.
		청산	매각(공매)을 통해 확보된 금액을 가지고 채납된 공법상 채권을 충당하고, 남은 금액이 있을 경우 채납자에게 돌려주는 절차이다.
		제5절 즉시강제	즉시강제
		대인적 강제	의무를 명할 시간적 여유가 없거나, 또는 의무를 명하는 것만으로는 목적을 달성하기 곤란할 때, 행정청이 직접 국민의 신체나 재산에 실력을 행사하여 행정상 필요한 상태를 실현하는 행
		대물적 강제	사람의 신체나 행동의 자유에 실력을 행사하여 행정목적을 달성하는 즉시강제를 말한다.
		대가택 강제	사람의 소유물이나 기타 재산에 실력을 행사하여 행정목적을 달성하는 즉시강제를 말한다.
		제6절 이행강제금(징벌벌)	이행강제금
		제7절 행정조사	행정기관이 정책 결정이나 직무 수행에 필요한 정보를 수집하기 위해 현장조사 · 문서열람 · 시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구 · 자료제출요구 및 출석 · 진술요구를 행하는
		조직법적 근거	행정기관이 그 임무를 수행하는 데 필요한 일반적 · 추상적인 권한을 부여하는 근거를 말한다.
		작용법적 근거	행정조사 행위를 할 수 있는 구체적인 권한과 이에 대응하는 국민의 의무 및 제재에 관한 근거를 말한다.
		제8절 행정벌	행정벌
		행정형벌	과거의 행정법상 의무 위반 행위에 대하여 제재와 응징을 목적으로 부과되는 벌칙을 의미한다.
		행정질서벌	행정법상의 의무 위반에 대하여 형법이 정하는 벌칙인 징역, 금고, 벌금, 구류, 과로, 몰수 등의 형사 처벌을 가하는 것을 말한다.
		최형법정주의	행정법상의 경미한 의무 위반에 대하여 과태료를 부과하는 것을 말한다.
		법률주의	처벌의 대상 행위와 벌칙의 종류는 법률로 명확히 규정되어야 한다는 원칙이다.
		책임주의	행정행위는 법률에 근거하여야 한다는 원칙이다.
		일사부재리 원칙	고의 또는 과실이 없는 행위에 대해서는 벌을 부과할 수 없다는 원칙이다.
		제9절 새로운 실효성 확보수단	새로운 실효성 확보수단
		과징금	건통적인 행정강제나 행정벌만으로는 복잡하고 전문화된 현대 행정의 실효성을 확보하는 데 한계가 드러남에 따라 등장한 수단들을 말한다.
		부과금	행정법상의 의무 위반 행위를 통해 경제적 이익을 얻은 경우, 그 위반으로 얻은 이익을 박탈함과 동시에 의무 위반에 대한 제재(벌)를 가하기 위하여 부과하는 금전적 부담을 말한다.
		가산세	행정주체가 특정 사업의 수행에 필요한 비용을 충당하거나, 특정 공익 목적을 달성하기 위하여 특정 의무자나 수익자에게 부과하는 금전을 말한다.
		가산금	세법상 의무를 성실하게 이행하지 않은 경우, 세법에 따라 본세에 가산하여 징수하는 금액을 말한다.
		추가산금	납부기한 미준수를 이유로 부과하는 연체 이자 성격의 금액을 말한다.
		명단공표	납부 기한이 지난 후 일정 기간이 지나도 계속 납부하지 않을 경우, 가산금에 더하여 징수하는 금액을 말한다.
		권허사업의 제한	행정주체가 법령상의 의무를 위반한 사실 또는 의무 불이행 사실을 공개하여 의무자에게 명예적 불이익을 줌으로써, 간접적으로 의무 이행을 압박하거나 제발을 방지하는 수단이다.
		공급 거부	행정주체의 허가, 인가, 특허 등 (권허)을 받아 영위하는 사업자가 법령상의 의무를 위반하거나 특정 조건을 충족하지 못할 경우, 행정청이 그 관허를 취소, 정지, 철회하는 것을 말한다.
			행정주체가 행정 목적을 달성하기 위하여 법령상의 의무를 위반한 자에게 전기, 수도, 가스 등 공공 서비스의 공급을 거부하거나 제한하는 행위를 말한다.
입문-제8장 행정쟁송	제1절 행정심판 개관	행정심판	행정청의 위법 · 부당한 처분이나 부작위 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 행정청 또는 상급 행정기관에 그 처분의 취소 · 변경 등을 청구하여 구제받을 수 있도록 하는 심판
		이의신청	행정청의 위법 · 부당한 처분으로 인해 권리나 이익이 침해된 자가 처분청에 그 시정을 구하는 신청을 말한다.
		취소심판	행정청의 위법 · 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 행정심판이다.
		무효등확인심판	행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부의 확인을 구하는 행정심판이다.
		의무이행심판	행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 의무의 이행을 구하는 행정심판이다.
		각하 재결	심판청구가 부적법(청구요건 불충족)할 때 내리는 재결을 말한다.
		기각 재결	심판청구가 이유 없다고 판단하는 재결을 말한다.
		인용 재결	심판청구가 이유 있다고 판단하는 재결을 말한다.
		제2절 행정소송 개관	행정청의 위법한 처분이나 공권력의 행사 · 불행사 등으로 인하여 권리나 이익을 침해받은 국민이 사법부인 법원에 제소하여 그 위법성을 다투고 구제를 받는 절차이다.
		주관적 소송	[내용에 따른 분류] 국민의 권리 또는 이익의 보호를 목적으로 제기하는 소송을 말한다.
		객관적 소송	[내용에 따른 분류] 개인의 권리 또는 이익의 보호와 관계없이 행정법 질서의 유지와 적정한 집행을 보장하기 위하여 제기하는 소송을 말한다.

		형성의 소 이행의 소 확인의 소 취소소송의 심리 변론주의 직권탐지주의 판결 각하판결 기각판결 인용판결 기속력 기판력 형성력	[성질에 따른 분류] 법원의 판결에 의하여 새로운 법률 관계를 형성시키거나 기존의 법률 관계를 변경·소멸시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. [성질에 따른 분류] 법원의 판결로 상대방에게 일정한 행위를 할 것을 명하는 것을 목적으로 하는 소송이다. [성질에 따른 분류] 법원의 판결에 의하여 특정한 권리 또는 법률 관계의 존부를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 법원이 처분 등의 위법성 유무를 판단하기 위하여 사실 관계를 확정하고 법률을 해석·적용하는 절차를 말한다. 판결의 기초가 될 소송자료(사실과 증거)의 수집 및 제출 책임을 당사자에게 지우고, 당사자가 제출한 소송자료만을 바탕으로 법원이 재판해야 한다는 원칙이다. 소송 절차에서 당사자의 주장이나 제출된 증거에 구속되지 않고, 법원이 스스로 증거를 수집하여 사실관계를 밝혀내는 원칙을 의미한다. 법원이 소송 절차를 통해 사건을 심리한 후, 그 소송에 대한 최종적인 판단을 외부에 표시하는 행위를 말한다. 소송 요건을 갖추지 못하여 본안 심리를 할 수 없을 때, 본안에 대한 판단 없이 소송을 배척하는 판결이다. 소송 요건은 갖추었으나, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정되지 않을 때 원고의 청구를 배척하는 판결이다. 소송 요건을 갖추었고, 본안 심리 결과 처분의 위법성이 인정될 때 원고의 청구를 받아들여 처분을 취소하는 판결이다. 판결의 취지에 따라 당사자인 행정청과 관계 행정청이 동일한 위법을 반복하지 않도록 구속하는 효력을 말한다. 확정된 판결의 내용이 후소에 구속력을 가지는 것을 말한다. 취소 판결이 확정되면 그 판결에 의해 행정 처분의 효력이 소멸되는 것을 말한다.
제1장 행정소송의 일반론	제1절 행정소송의 일반론 개관	행정소송 민사소송의 대상 행정소송의 대상 권리구제기능 행정통제기능	행정기관의 위법한 공권력 행사 등으로 인하여 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고, 공법상의 분쟁을 해결함으로써 행정의 적법성을 확보하기 위하여 법원에 제기하는 소송이다. 사인 상호간의 대등한 사법 관계에 대한 분쟁이다. 행정주체가 공권력을 행사하는 우월적 지위에서 행한 행정처분이다. 행정청의 위법한 처분 그 밖의 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하는 기능을 말한다. 개인의 권리 구제를 넘어, 행정기관이 법률이 정한 범위 내에서 적법하게 권한을 행사하도록 간접적으로 통제하는 공익적 기능을 수행한다.
	제2절 행정소송의 유형	행정소송의 내용에 따른 분류 주관적 소송 항고소송 당사자소송 객관적 소송 민중소송 기관소송 행정소송의 형식에 따른 분류 형성의 소 이행의 소 확인의 소 무효등 확인의소 부작위위법확인소송	소송의 목적이 개인(주관적)의 권리 구제에 있는지, 아니면 행정의 객관적인 법률 적합성 확보에 있는지를 기준으로 나누는 것이다. 개인의 구체적인 권리 또는 법률상 이익의 침해를 구제하고 보호하는 것을 주된 목적으로 하는 소송이다. 행정청의 처분등이나 부작위에 대하여 제기하는 소송이다. 행정청의 처분등을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송 그 밖에 공법상의 법률관계에 관한 소송으로서 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하는 소송이다. 개인의 권리 구제와는 무관하게, 행정작용의 적법성을 보장하고 객관적인 법질서의 유지를 목적으로 하는 소송이다. 국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 한 때에 직접 자기의 법률상 이익과 관계없이 그 시정을 구하기 위하여 제기하는 소송이다. 국가 또는 공공단체의 기관상호간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때에 이에 대하여 제기하는 소송이다. 법원의 판결이 어떤 형태의 법적 효과를 발생시키는가를 기준으로 분류한다. 법원의 판결이 기존의 법률관계를 발생, 변경, 소멸시키는 등 직접적인 법적 효과를 발생(형성)시키는 것을 목적으로 하는 소송이다. 법원의 판결이 피고에게 특정 작위(행동)나 부작위(금지) 또는 급부(지급) 의무를 명령하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 법원의 판결이 특정한 권리 관계나 법적 사실의 존재 또는 부존재를 확인하는 것을 목적으로 하는 소송이다. 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송이다. 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 해야 할 법률상의 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않는 것(부작위)이 위법하다는 것을 확인하는 소송이다.
	제3절 행정소송의 한계	규범 통제 사법 심사 불가능 영역 재량권의 일탈 또는 남용 의무이행소송 예방적 금지소송	구체적인 사건에 적용되는 법규 명령의 위헌·위법성을 해당 처분에 대한 소송 심리 과정에서 간접적으로 심사할 수 있다는 것을 의미한다. 법원의 심사 기능 자체가 미치지 못하는 영역을 말한다. (통치 행위) 행정기관이 재량권의 한계를 넘어서 행위하거나, 재량권 내에서 행위했다라도 그 목적이 정당하지 않거나 비례 원칙 등 일반적인 법 원칙에 위반되는 것을 의미한다. 행정청이 국민에 대하여 특정한 작위(처분)를 할 의무가 있음에도 불구하고 이를 이행하지 않을 때, 법원이 직접 행정기관에게 그 처분 또는 행위를 하도록 명령하는 소송 형식을 말한다. 장래에 행정기관의 위법한 처분 등 공권력 행사로 인하여 회복하기 어려운 손해를 입을 우려가 있을 때, 미리 법원에 그 행위의 금지를 청구하는 소송 형식을 말한다.
제2장 취소소송의 대상적격	제1절 소송요건의 일반론	소송요건 대상적격 원고적격 법률상 이익 협의의 소의 이익 피고적격 제소기간 처분 행정청 재결	법원이 본안 심리에 들어가 원고의 청구가 정당인지 여부를 판단하기 전에 소송 자체가 법적으로 적법하게 제기되었는지를 심사하기 위한 절차적 요건을 말한다. 소송 심사의 대상이 되는 행정작용이 법이 정한 요건을 충족하는지 여부에 관한 요건이다. 소송을 제기하는 자(원고)가 해당 소송을 수행할 수 있는 법률상의 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 단순한 사실상의 이익이나 경제적인 이익을 넘어, 공익 보호의 관점에서 구체적 법규범에 의해 보호되는 개인의 권익을 말한다. 원고가 소송에서 승소 판결을 받음으로써 법적으로 유효한 권리 구제를 받을 필요성이 있는지 여부에 관한 요건이다. 소송을 당하는 자(피고)가 법률상 소송의 상대방이 될 수 있는 자격을 갖추었는지 여부에 관한 요건이다. 취소소송을 일정한 기간 내에 제기해야 하는 요건이다. 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용 및 행정심판에 대한 재결을 말한다. 행정에 관한 의사를 결정하여 대외적으로 표시할 수 있는 기관을 말한다. 행정심판 절차를 거쳐 나오는 판단이다.
	제2절 처분	처분 행정청 신청권의 존부 그 밖에 이에 준하는 행정작용	행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 국가나 지방자치단체 등의 행정주체를 위하여 대외적으로 의사를 결정하고 표시할 권한을 가진 기관을 의미한다. ○ 구체적 사건에서 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계법규의 해석에 의하여 일반 국민에게 그러한 신청권을 인정하고 있는가를 살펴 추상적으로 결정되는 것이다.(판례) 전통적인 행정행위 개념으로는 포괄하기 어려운 다양한 행정작용을 사법 심사의 대상으로 포섭하려는 취지이다.
	제3절 재결	재결 원처분주의	행정심판의 청구에 대하여 행정심판위원회가 행하는 판단을 말한다. 행정심판을 거친 후 취소소송을 제기하는 경우, 원칙적으로 소송의 대상이 되는 것은 행정심판 청구의 대상이 되었던 원래의 행정처분이며, 재결 자체는 소송의 대상이 되지 않는다는 원

		재결주의 각하재결 기각재결 인용재결(취소심판) 인용재결(의무이행심판) 재결 고유 위법	행정심판을 거친 경우 원처분을 완전히 배제하고 재결 자체만을 취소소송의 대상으로 삼아야 한다는 원칙이다. 행정심판 청구가 제기 요건을 갖추지 못하였을 때 본안 심사를 거부하는 재결이다. 행정심판 청구가 요건을 갖추었으나 청구의 이유가 없다고 판단하여 원처분의 적법성을 유지하는 재결이다. 원처분의 전부 또는 일부를 취소하는 재결이다. 행정청에게 특정 처분을 하라고 명령하는 내용을 가지는 재결이다. 원처분의 위법 여부와 무관한 재결 자체의 고유한 위법을 말한다.
제3장 취소소송의 당사자자격	제1절 원고적격	원고적격 법률상 이익 법률 (법률상 이익에서의 범위) 제3자효 행정행위 경업자 소송 경원자 소송 인인 소송	취소소송을 제기하는 원고가 되어 본안 판결을 받을 수 있는 법률상의 자격을 말한다. ○ 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적 · 구체적 이익을 말한다. (법적 이익구제설) 당해 처분의 근거가 되는 법규 뿐만 아니라, 당해 처분과 관련된 모든 관계 법규를 포괄적으로 의미한다. 특정인에게 수익적인 처분을 함과 동시에 제3자에게는 침익적인 효과를 발생시키는 행정행위를 말한다. (복효적 행정행위) 기존 사업자가 경쟁 관계에 있는 제3자에게 행정청이 동일한 사업 허가를 내주었을 때, 그 허가 처분으로 인해 자신의 영업상 이익이 침해되었다고 주장하며 제기하는 소송이다. 하나의 허가나 특허 등이 특정인에게만 가능하여 신청인 상호간에 경쟁 관계가 성립하는 경우, 자신이 배제되고 타인에게 허가된 처분의 취소를 구하는 소송이다. 타인에게 행해진 처분이 인근 주민의 환경권, 일조권, 조망권 등 생활 이익을 침해할 때 제기하는 소송이다.
	제2절 피고적격	피고적격 처분청 권한의 위임 · 위탁 권한의 내부위임 피고경정	취소소송을 제기하는 경우 피고가 될 수 있는 법률상의 자격을 말한다. (원칙 : 원처분등을 자신의 이름으로 대외적으로 행한 행정청) 처분 당시 그 권한을 행사한 행정기관을 의미하며, 처분 후 기관의 장 등이 변경되어도 처분청 자체는 동일하다. 법적 근거에 따라 행정청의 권한 자체가 수임청 또는 위탁청에 이전되는 것을 의미한다. 권한 자체의 이전 없이 위임청의 결재 권한을 수임청 등에게 내부적으로 부여하는 것을 의미한다. (대외적 처분 권한은 위임청에 존재) 원고가 처음 소송을 제기할 때 피고적격이 없는 자를 피고로 잘못 지정하거나, 피고적격은 있으나 다른 자가 피고로 되어야 할 경우, 법원의 허가를 받아 정당한 피고로 변경하는 것을 말한다.
	제3절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)	소의 이익 회복되는 법률상 이익	원고가 취소소송을 통해 본안 판결을 받아 자신이 주장하는 권리 또는 법률상 이익을 구체받을 필요성을 말한다. 취소 판결의 결과로 원고에게 돌아가는 이익을 의미한다. 단순히 사실상 이익이나 감정적 만족을 넘어 법적으로 보호되는 가치를 가져야 한다.
	제4절 소송참가	소송참가 제3자의 소송참가 행정청의 소송참가 권리 또는 이익의 침해	취소소송이 법원에 계속되어 있는 중에 당사자 이외의 제3자 또는 관련 행정청이 자신의 이익을 위하여 소송에 가입하는 것을 말한다. 취소소송의 결과에 따라 권리 또는 이익의 침해받을 제3자가 스스로 원고나 피고 측에 가담하여 소송에 참여하는 것을 말한다. 취소소송의 결과에 따라 권한이 침해되거나 법률상 이익이 영향을 받을 다른 행정청이 소송에 참여하는 것을 말한다. 취소소송의 결과 제3자의 법률상 지위에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 있어야 하며, 단순한 사실상 이익 또는 경제적 이해관계의 손실만으로는 참가 요건이 충족되지 않는다.
	제4장 취소소송의 기타 소송요건	제1절 행정심판전치주의 의의적 전치주의 필요적 전치주의 제2절 제소기간 제3절 관할법원	행정심판전치주의 의의적 전치주의 필요적 전치주의 제소기간 재판관할 사물관할 토지관할 피고의 소재지 전속관할 소송의 이송 관련청구소송의 이송
제5장 취소소송의 심리	제1절 심리	심리 요건심리 본안심리 불고불리의 원칙 법률문제 사실문제 주장책임 입증책임(증명책임)	법원이 소송 당사자의 주장과 증거를 통하여 사실 관계와 법률 관계를 파악하고 판결의 기초를 형성하는 일련의 재판 활동을 말한다. 소송 요건의 적법성 여부를 따지는 심리이다. 청구 내용의 당부를 판단하는 심리이다. 법원이 당사자가 청구한 범위 내에서만 심판해야 한다는 소송법상 원칙이다. 처분에 적용된 법령의 해석 및 적용의 위법성 여부로서, 법원의 전적인 심사 대상이 된다. 처분의 기초가 되는 사실 인정의 객관성 및 정당성 여부이다. 당사자가 자신에게 유리한 사실을 주장하지 않아 불이익한 판결을 받게 되는 위험을 말한다. 어떤 사실의 존재 또는 부존재가 심리 결과 불명확할 때, 그 불명확함으로 인하여 불리한 판결을 받게 되는 위험을 말한다.
	제2절 위법성 판단의 기준시	위법성 판단의 기준 시 문제 처분사실 판결사실 절충설	행정처분 이후 법원의 판결까지 기간 동안 처분의 근거가 되는 법령이 변경되거나 처분의 기초가 되는 사실 상태에 변동이 발생하는 경우, 기준 시점으로 삼아야 하는 시기에 대한 문제이다. 행정처분의 위법성 판단은 처분 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다.(판례) 행정처분의 위법성 판단은 법원의 판결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 해야 한다는 견해이다. 사실 인정의 기준시는 처분시로 하되 법률 적용의 기준시는 판결시로 해야 한다는 등의 다양한 입장을 취하며, 처분사실과 판결사실의 장점을 절충하려는 시도이다.
	제3절 처분사유의 추가 · 변경	처분사유의 추가 · 변경 처분의 취소 · 철회 · 변경 직권심리주의 기본적 사실관계 동일성 유무	취소소송의 피고인 행정청이 소송 계속 중 당초 처분 당시에 제시한 처분 사유 이외의 다른 사실 또는 법률적 근거를 추가하거나 변경하여 당해 처분의 적법성을 정당화하려는 소송상 행위 행정청이 소송 계속 중에 새로운 처분 절차를 거쳐 당초 처분 자체를 소급적 또는 장래적으로 취소하거나 철회 또는 변경하는 것을 말한다. 법원이 원고가 주장하지 않은 위법 사유를 직권으로 조사하여 처분의 위법성을 판단하는 법원의 권능이다. ○ 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일하지 여부에 따라 결정된다.
제6장	제1절 법원의 판결	법원의 판결	취소소송의 심리를 종료하면서 법원이 그 결과에 따라 최종적으로 내리는 재판 형식이다.

취소소송의 종료		소송판결 각하판결 본안판결 기각판결 인용판결 사정판결	법원이 취소소송의 소송요건을 심리한 결과, 원고 적격, 협의의 소익, 제소 기간 등의 소송요건이 결여되거나 흠결이 있어 본안에 대한 심리를 하지 않고 소송 절차를 종료시키는 판결 형· 처분의 위법성 유무에 대한 판단 없이 원고의 청구 자체를 배척하는 판결이다. 법원이 취소소송의 소송요건이 모두 적법하게 갖추어졌다고 인정하여 처분의 위법성 유무에 대한 실질적인 심리를 거쳐 내리는 판결이다. 원고의 청구가 이유 없는 경우 내리는 판결이다. 원고의 청구가 이유 있다고 인정하여 처분을 취소하는 판결이다. 처분이 위법함에도 공익적 이유로 청구를 기각하는 판결이다.
	제2절 판결의 효력	불가변력 불가쟁력 기판력 형성력 기속력 간접강제	일단 법원이 판결을 선고하거나 고지하면, 그 판결을 선고한 법원 스스로는 그 판결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 상소기간이 경과하거나 당사자가 상소를 포기한 경우 또는 모든 심급을 거친 경우 당해 판결이 그 소송절차 내에서의 취소·변경 가능성을 상실하는 효력을 말한다. 확정된 중국 판결의 판단 내용이 소송 당사자와 후소 법원을 구속하여, 당사자가 후소에서 이에 모순되는 주장을 할 수 없게 하고, 법원도 이에 반하는 판단을 할 수 없게 하는 효력을 말한다. 판결이 확정되면, 그 판결의 효력이 처분의 법률 관계를 형성적으로 변경시켜 원처분을 실효시키는 효력을 말한다. 판결이 확정되면, 그 판결의 내용에 따라 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 동일한 사안에 대하여 반복되는 위법 행위를 할 수 없도록 구속하는 효력을 말한다. 배상금을 명하는 등의 방식으로 행정청을 압박하여 재처분을 이행하도록 하는 제도이다.
	제3절 재심	재심 제3자의 재심청구적격자 제3자 책임 없는 사유	이미 확정된 중국 판결에 대하여 재심 사유를 이유로 그 판결의 취소와 사건의 재심판을 구하는 비상적인 불복 방법이다. 처분등을 취소하는 판결에 의하여 자신의 권리 또는 법률상 이익의 침해를 받은 제3자를 말한다. 당해 소송의 원고나 피고 등 소송 당사자가 아닌 자로서, 소송이 진행되는 동안 책임 없는 사유로 소송에 참가하지 못한 자를 의미한다. 제3자에게 소송 참가의 기회가 있었음에도 불구하고 소송이 진행되는 사실을 알지 못하였거나, 소송에 참가하지 못한 것에 대하여 제3자에게 고의나 과실이 없었음을 의미한다.
	제4절 취소소송의 종료 사유	소의 취하 청구의 포기 청구의 인낙 소송상 화해 조정	원고가 제기한 소송의 전부 또는 일부를 철회하는 법원에 대한 일방적인 의사표시이다. 원고가 자기의 청구가 이유 없음으로 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 패소 판결(청구 기각)과 동일한 효과를 가진다. 피고가 원고의 청구가 이유 있음을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시로, 원고 승소 판결(청구 인용)과 동일한 효과를 가진다. 소송 계속 중 당사자 쌍방이 상호 양보하여 소송물인 권리관계에 관한 다툼을 해결하는 합의의 의미를 의미한다. 법원의 관여 하에 당사자 쌍방의 양보를 통해 분쟁을 해결하는 절차이다.
	제7장 취소소송의 가구제	집행정지 회복하기 어려운 손해 처분의 집행정지 절차의 속행정지	행정소송이 제기된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 중국 판결이 있을 때까지 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다. 금전으로 보상이 불가능하거나, 금전 보상으로는 충분한 구제를 받을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다. 처분의 법률적 효과 발생을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 처분으로 인해 발생한 집행 행위 또는 강제 집행 절차를 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 처분으로 인해 후속적으로 이어지는 행정 절차의 진행을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다.
	제2절 가처분	가처분	다툼의 대상이 되는 권리 관계에 대하여 현상 변경을 금지하거나 임시적인 지위를 정하여 본안 소송의 판결이 확정될 때까지 권리자의 손해를 방지하는 법원의 잠정적 처분을 말한다.
	제8장 청구의 병합과 소의 변경	제1절 관련청구소송의 병합·이송 관련청구소송의 병합 단순 병합 선택적 병합 예비적 병합 관련청구소송의 이송 이송 결정의 기속력	행정소송에 관련된 민사소송이나 다른 행정소송을 함께 심리하고 재판하기 위해 하나의 소송 절차에 결합시키는 제도를 말한다. 주된 청구와 관련 청구가 독립적으로 병존하며, 법원이 그 모두에 대하여 심리하고 재판하는 형태이다. 원고가 주된 청구와 관련 청구 중 어느 하나를 선택적으로 구하는 경우이다. 원고가 주된 청구의 인용을 구할 것을 1차적 희망으로 하고, 그것이 받아들여지지 않을 경우를 대비하여 2차적으로 관련 청구의 인용을 구하는 형태이다. 취소소송과 관련청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우, 관련청구소송이 계속된 법원의 재판에 따라 그 사건을 취소소송이 계속된 법원으로 이전하는 것을 말한다. 이송 결정이 확정되면 이송받은 법원은 이송 결정에 따라야 하며, 그 사건을 다시 다른 법원에 이송하지 못한다.
	제2절 소의 변경	소의 변경 소송 종류 변경을 위한 소의 변경 처분변경으로 인한 소의 변경	소송 계속 중 원고가 청구의 기초를 동일하게 유지하면서 종래의 청구 즉 구소(舊訴)를 새로운 청구 즉 신소(新訴)로 교환하거나 추가하는 행위를 말한다. 취소소송을 당사자소송 또는 취소소송 외의 항고소송(무효등 확인소송, 부작위위법확인소송)으로 변경하는 것을 원고의 신청에 의해 법원의 허가를 받아 허용하는 제도이다. 소송의 대상인 처분이 소 제기 후 행정청에 의해 변경된 경우, 원고가 변경된 처분을 대상으로 청구의 취지 또는 원인의 변경을 신청하여 법원의 허가를 받는 제도이다.
	제9장 무효등 확인소송	제1절 무효등 확인소송의 의의 무효등 확인소송 무효등 무효확인소송 유효확인소송 부존재확인소송 실효확인소송	행정청의 처분 등(재결 포함)의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 소송을 말한다. 처분등에 증대하고 명백한 하자로 인해 처음부터 법적 효력이 없음을 확인하는 무효 확인, 처분의 유효 확인, 부존재 확인, 실효 확인 등 처분등의 효력 또는 존재와 관련된 모든 확인 소를 말한다. 행정처분등에 증대하고 명백한 하자가 존재하여 처음부터 법적 효력(공정력)이 발생하지 않았음을 확인하는 소송이다. 이미 발생한 행정처분등의 효력이 유효함을 확인하는 소송이다. 행정청의 행위가 외형상 존재하는 것처럼 보일지라도, 행정행위로서의 성립 요건을 갖추지 못하여 아예 행정처분 자체가 성립되지 않았음을 확인하는 소송이다. 이미 유효하게 성립한 처분등의 효력이 특정한 사유(법령의 폐지, 부관의 성취, 적법한 철회 등)로 인해 장래를 향하여 소멸하였음을 확인하는 소송이다.
	제2절 무효등 확인소송의 요건	대상적격 처분 재결 법률상 이익이 있는 자 권리보호의 필요성	무효등 확인소송의 대상은 행정청의 처분 또는 재결이다. 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 행정심판의 심리 결과에 따라 행정심판위원회가 행하는 판단이다. 취소소송의 원고적격(제12조)과 마찬가지로, 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 침해당한 자를 의미한다. 소송을 통해 원고가 주장하는 권리 또는 법률관계의 현존하는 불안정성을 제거하고 법적 안정을 기하는 데 소송 제기가 가장 유효하고 적절한 수단일 때 인정되는 요건이다.
	제3절 무효등 확인소송의 심리	주장책임 입증책임 위법성 판단의 기준 시	소송의 당사자가 자기에게 유리한 판결을 얻기 위해 소송 요건이나 청구 원인에 관한 사실을 주장해야 하는 책임을 말한다. 법관이 어떤 사실의 존재 여부를 확인할 수 없을 때, 그 사실의 존부가 불분명함으로 인해 불이익을 받게 되는 당사자가 지는 책임을 말한다. 법원이 처분의 위법성 유무를 판단할 때 언제 시점을 기준으로 해당 처분의 법적합성을 판단해야 하는지의 문제이다.
	제4절 무효등 확인소송의 종료	소송판결 각하판결	소송 요건이 결여되었을 때 본안 심리를 거절하는 형식적인 판결이다. 무효등 확인소송의 소송 요건 중 하나라도 결여되면 법원은 각하판결을 내리며 소송은 종료된다.

		본안판결	소송 요건이 모두 충족되었음을 전제로 하여, 원고의 청구가 이유 있는지 여부에 대해 판단하는 실질적인 판결이다.
		인용판결	원고의 무효등 확인 청구가 이유 있다고 인정될 때 법원이 내리는 판결이다.
		기각판결	원고의 무효등 확인 청구가 이유 없다고 인정될 때 법원이 내리는 판결이다.
		사정판결	비록 처분이 위법하지만, 인용 판결을 내릴 경우 공공복리에 현저한 영향을 미칠 우려가 있다고 인정될 때 법원이 청구를 기각하는 판결을 말한다.
		기속력	판결의 내용에 따라 행정청과 그 밖의 관계 행정청이 동일한 사안에 대해 같은 처분 또는 재결을 반복하거나 판결의 취지에 반하는 행위를 할 수 없도록 구속하는 효력을 말한다.
		제3차요	판결의 효력이 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 미친다는 것을 의미한다.
		간접강제	행정청이 판결의 취지에 따른 재처분 의무를 이행하지 않을 때, 법원이 간접적으로 금전적 제재를 가하여 심리적 압박을 가함으로써 그 의무 이행을 강제하는 수단이다.
		재심	확정된 중국판결에 중대한 하자가 있는 경우 그 판결의 취소를 구하고 사건을 다시 심리하는 비상적인 불복 방법이다.
	제5절 취소소송과의 관계	주위적 청구	원고가 소송을 통해 제1차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다.
		예비적 청구	주위적 청구가 법원에서 기각되거나 각하될 경우를 대비하여 제2차적으로 심판을 구하는 청구를 의미한다.
		중대성	하자가 행정행위의 중요한 요건을 위반한 것을 의미한다.
		명백성	하자의 존재가 외관상 누구나 알 수 있을 정도로 분명한 것을 의미한다.
	제6절 가구제	집행정지	처분등으로 인해 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위해 그 처분의 효력이나 집행을 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다.
		가처분	다툼 있는 권리 관계에 대해 본안 판결이 확정되기까지 법률 관계의 현상을 임시적으로 정하는 제도를 말한다. 무효등 확인소송에서 가처분은 원칙적으로 부정한다.
	제7절 청구의 병합과 소의 변경	관련청구소송	당해 처분 또는 재결과 관련된 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 소송이나, 당해 처분 또는 재결을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송을 말한다.
제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송	제1절 부작위위법확인소송	부작위위법확인소송	행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 않은 경우(부작위)에 그 부작위가 위법함을 확인하는 소송을 말
		상당한 기간	사회 통념상 행정청이 처분을 할 것으로 기대되는 합리적인 기간을 의미한다.
	제2절 당사자소송	당사자소송	행정청의 처분등을 직접적인 대상으로 하지 않고, 공법상의 법률관계에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송을 말한다.
		실질적 당사자소송	공법상의 권리 · 의무에 관하여 그 일방 당사자를 피고로 하여 제기하는 소송으로서, 행정소송법 제3조 제2호에 규정된 본래적인 당사자소송을 말한다.
		형식적 당사자소송	행정청의 처분등을 직접 다투는 것은 아니지만, 처분의 효력을 전제로 하여 법률관계의 존부를 다투는 소송이다.
		공법상의 법률관계	행정주체와 사인 간에 발생하는 공법적인 권리 · 의무 관계를 말하며, 이는 법규, 공법상 계약, 공법상 사실행위 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다.
		가집행정고	미확정의 중국판결에 대하여, 그것이 확정된 것과 같은 집행력을 부여하는 형식적 재판을 의미한다.
	제3절 민중소송	민중소송	국가 또는 공공단체의 기관이 법률에 위반되는 행위를 하였을 때, 개인의 법률상 이익과는 관계없이 공익의 보호를 위하여 법률이 정하는 자가 제기할 수 있는 소송을 말한다.
	제4절 기관소송	기관소송	국가 또는 공공단체의 기관 상호 간에 있어서의 권한의 존부 또는 그 행사에 관한 다툼이 있을 때, 이들 기관을 당사자로 하여 제기하는 소송을 말한다.
제11장 행정심판의 일반론	제1절 서설	행정심판	행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대하여 행정심판위원회가 심리 · 재결하는 절차를 말한다.
		이의신청	행정청의 처분등에 대하여 그 처분청에 다시 심사를 청구하는 행위를 말한다.
	제2절 행정심판의 종류	일반행정심판	행정심판법에 그 종류와 절차가 규정되어 있는 행정심판을 말한다.
		취소심판	행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 심판이다.
		무효등확인심판	행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부에 대한 확인을 구하는 심판이다.
		의무이행심판	당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다.
		특별행정심판	행정심판법이 아닌 개별 법률에서 특별한 사항에 대하여 규정하고 있는 행정심판을 말한다.
		집행정지[행심법 제30조]	행정심판위원회의 처분등으로 인해 중대한 손해발생이 예상될 경우 당사자 신청 또는 직권으로 처분등의 효력, 집행, 절차 속행의 전부 또는 일부를 정지하는 결정을 말한다.
		임시처분[행심법 제31조]	행정청의 처분 또는 부작위로 인하여 당사자에게 발생할 수 있는 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위하여, 당사자에게 임시지위를 부여하는 행정심판위원회의 결정을 의미한다.
	제3절 고지제도	고지제도	행정청이 처분을 할 때 그 처분에 대하여 행정심판이나 행정소송의 제기 가능 여부, 제기하는 경우 청구 또는 소송 제기 기간과 기관 등을 당사자에게 알려주어야 하는 제도를 말한다.
		직권에 의한 고지	행정청이 처분을 할 때 직권으로 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는지, 제기하는 경우 심판청구 절차, 심판청구 기간을 당사자에게 알려야 한다고 규정한다.
		청구에 의한 고지	당사자가 행정청의 처분에 대하여 행정심판을 청구할 수 있는지 여부 및 청구 기간과 청구 기관에 대하여 문의하는 경우, 행정청은 이에 대한 정보를 제공하여야 한다고 규정한다.
제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제	제1절 행정심판의 대상적격	행정심판의 대상적격	행정심판에 의해 심사되어야 할 적합한 대상을 의미한다.
		처분[행심법 제2조 제1호]	행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법 집행으로서의 공권력 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다.
		거부처분	당사자의 신청에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 처분을 하지 않겠다는 의사를 외부에 표시하는 행위를 말한다.
		부작위	행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 것을 말한다.
	제2절 행정심판의 당사자적격	청구인	자기의 권리 또는 이익을 침해당했다고 주장하며 행정심판을 제기하는 당사자를 말한다.
		청구인적격	행정심판을 청구할 수 있는 법률상의 자격을 의미한다.
		피청구인	행정심판 청구를 받은 행정청을 말한다.
		피청구인 경정	청구인이 피청구인을 잘못 지정한 경우, 올바른 피청구인으로 당사자를 바꾸는 절차를 말한다.
		참가인	행정심판 청구에는 직접적인 당사자(청구인, 피청구인)는 아니지만, 그 심판의 재결에 이해관계가 있는 제3자 또는 행정청을 말한다.
	제3절 행정심판의 청구	청구기간	행정심판을 제기할 수 있는 법정된 기간을 말하며, 행정심판법은 국민의 신속한 권리 구제와 행정작용의 조기 확정을 위해 청구기간을 제한한다.
		집행부정지원칙	행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 미치지 않는다는 것이 원칙이다.
		집행정지	처분을 그대로 두면 회복하기 어려운 손해가 생길 우려가 있는 경우, 당사자의 신청 또는 행정심판의 직권에 의해 처분의 효력, 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다.
	제4절 행정심판기관	행정심판기관	행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대한 국민의 불복 청구를 심사하고, 이에 대한 결론인 재결을 내리는 합의제 행정기관을 말한다.
		제척	법률이 정한 특정한 사유가 있는 경우, 그 위원이 당연히 그 심판에 참여할 수 없도록 배제되는 것을 말한다.
		기피	당사자가 위원에게 공정한 심리 · 의결을 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단될 때, 그 사유를 들어 위원의 심판 참여를 배제해 줄 것을 신청하는 제도를 말한다.
		회피	제척 또는 기피 사유에 해당하는 위원 자신이 스스로 그 심판에서 물러나는 것을 말한다.

	제5절 가구제	가구제 회복하기 어려운 손해 집행정지 효력의 정지 집행의 정지 절차속행의 정지 임시처분	행정심판의 본안 재결이 있기 전까지 심판청구인에게 발생할 수 있는 회복하기 어려운 손해를 예방하거나 방지하기 위하여 잠정적인 구제 조치를 취하는 제도를 말한다. 처분이 집행되거나 지속될 경우 금전 보상으로는 완전히 회복하기 어렵거나, 회복이 가능하더라도 사회 통념상 참을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다. 행정심판이 청구된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 잠정적으로 정지시키는 결정을 말한다. 처분 자체가 가지는 법적 효력을 정지시키는 것을 말한다. 처분의 집행 행위(영업 정지 처분에 따른 간판 철거 명령)를 정지시키는 것이다. 연속되는 행정 절차의 다음 단계로 나아가는 것을 정지시키는 것이다. 의무이행심판에서 중요한 가구제 수단으로서, 집행정지로는 구제받을 수 없는 경우 당사자 또는 이해관계인의 권익 보호를 위해 임시적인 지위를 정하는 처분을 말한다.
	제13장 행정심판의 심리·재결	제1절 심리 심리 요건심리 본안심리 위법성 부당성 심리의 범위 불고불리의 원칙 불이익 변경금지의 원칙 대심주의 처분권주의 직권심리주의 구술심리주의·서면심리주의 처분사유의 추가·변경	행정심판위원회가 청구인의 주장과 피청구인의 반박을 듣고, 제출된 증거와 자료를 검토하며, 필요하다면 직권으로 사실을 조사하여 청구의 적법성과 당부를 판단하는 일련의 절차이다. 행정심판이 적법하게 제기되었는지, 즉 청구 요건을 갖추었는지 여부를 심리하는 것을 말한다. 청구 요건을 갖춘 적법한 심판청구에 대하여, 청구인의 주장이 이유 있는지 여부를 심리하는 것을 말한다. 법령 위반 여부를 말한다. 재항권의 일탈·남용, 목적의 부적절성, 형평성 위반 등 합목적성 위반 여부이다. 당사자의 청구 범위에 한정되며, 청구인에게 불리하게 재결할 수 없다는 원칙이 적용된다. 청구인이 신청한 범위 내에서만 심리하고 재결해야 함을 의미한다. 행정심판위원회는 청구인의 심판청구에 대하여 청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다는 원칙이다. 심판청구인과 피청구인이 서로 대등한 입장에서 공격·방어방법을 제출하게 하고, 이때 제출된 공격·방어방법을 바탕으로 심리를 진행하는 원칙을 의미한다. 심판의 개시, 심판의 대상, 심판의 종결을 당사자의 의사에 일임하는 것을 의미한다. 행정심판위원회가 필요하다고 인정할 경우에는 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 심리할 수 있고, 사건의 심리를 위해서는 직권으로 증거조사를 할 수 있다. 서면심리주의와 구술심리주의를 함께 채택하고 있으며, 어느 방식을 취할 것인지의는 행정심판위원회의 판단에 맡기고 있다. 피청구인인 행정청이 처분 당시 제시했던 사유 외에, 행정심판 과정에서 새로운 사유를 추가하거나 기존 사유를 변경하여 처분의 정당성을 입증하려는 행위를 말한다.
	제2절 재결	재결 각각재결 기각재결 인용재결 취소재결 확인재결 의무이행재결 처분재결 처분명령재결 불가쟁력 불가변력 형성력 기속력	행정심판위원회에서 행정심판 청구 사건에 대한 심리를 마친 후 내리는 최종적인 판단을 말한다. 심판청구가 청구 요건을 갖추지 못하여 부적법하다고 판단될 때, 본안 심리에 들어가지 않고 그 청구를 배척하는 재결을 말한다. 심판청구가 적법하여 본안 심리를 하였으나, 청구인의 주장이 이유가 없다고 판단될 때, 청구를 배척하는 재결을 말한다. 심판청구가 적법하고 청구인의 주장이 이유 있다고 판단될 때, 청구인의 주장을 받아들이는 재결을 말한다. 처분의 전부 또는 일부를 취소하거나 변경하는 재결이다. 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인하는 재결이다. 거부처분 또는 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 하는 재결이다. 위원회가 직접 처분을 하는 재결이다. 피청구인에게 처분을 명하는 재결이다. 재결에 대하여 더 이상 행정심판이나 행정소송을 제기하여 다를 수 없게 되는 효력을 말한다. 재결을 한 행정심판위원회가 그 재결의 내용에 구속되어 스스로 재결을 취소하거나 변경할 수 없게 되는 효력을 말한다. 인용재결이 내려지는 경우, 그 재결의 내용에 따라 종전 처분 등의 법률 관계가 새롭게 형성되거나 변경되는 효력을 말한다. 재결의 내용이 피청구인인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하여, 재결의 취지에 따라 행동하도록 의무를 부과하는 효력을 말한다.